

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 638 del 29.09.2023 COPIA
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 31 del 29.09.2023

Oggetto: **Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato Usi Civici della Calabria – Catanzaro, nel giudizio vertente tra Comune di Borgia e Comune di Squillace – Proposizione atto di appello - Conferimento incarico legale ed impegno di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso che il Commissariato Usi Civici della Calabria – Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio vertente tra Comune di Borgia e Comune di Squillace, ha emesso la Sentenza n. 1/2023, con cui ha accertato e dichiarato la natura privata, dei demani Roccella e Roccelletta, ricadenti nel Comune di Borgia;

Esaminata la nota trasmessa dall'avv. Giovanni Costa, incaricato della difesa del Comune di Squillace davanti al Commissariato degli Usi civici, acclarata al prot. n. 4055 in data 13.07.2023, con cui il predetto professionista, evidenzia l'opportunità per l'Ente di proporre appello avverso la citata Sentenza, in quanto la stessa non tiene conto di una serie di elementi, puntualmente evidenziati dalla difesa e che avrebbero potuto ribaltare l'esito del giudizio;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 27/09/2023 con la quale si è inteso proporre atto di appello davanti alla Corte di Appello di Roma, competente per materia, avverso la Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato Usi Civici della Calabria – Catanzaro, demandando al responsabile dell'Area Amministrativa, l'adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;

Dato atto che nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente non è istituito l'Ufficio Legale, né è in servizio alcuna figura professionale di avvocato che possa intraprendere l'azione giudiziaria indicata e pertanto deve essere individuato un legale all'esterno anche in conformità a quanto disposto dalle linee guida ANAC 12/2018 in base alle quali:

L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico;

Vista la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, dell'8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, la quale ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità.

Considerato, quindi, che il conferimento di incarico di difesa legale in giudizio non si presta, oggettivamente, ad essere assoggettato ad una procedura concorsuale di stampo selettivo, mentre si giustifica un affidamento fiduciario motivato nel pubblico interesse in considerazione dell'ambito del contendere, della complessità della controversia, della specializzazione per materia dell'avvocato, dell'economicità dei tempi e degli atti del giudizio;

Visto l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 267/00, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

Interpellato per le vie brevi l'Avv. Giovanni Costa, in quanto lo stesso ha già rappresentato e difeso il Comune di Squillace nel primo grado di giudizio davanti al Commissariato Usi civici della Calabria – Catanzaro e acquisita la disponibilità dello stesso ad assumere l'incarico legale di che trattasi dietro compenso per prestazioni professionali di Euro 6.500,00, comprensivo degli accessori di legge;

Rilevato che la spesa nascente dall'affidamento, concordata con il legale pari ad Euro 6.500,00, comprensivo degli accessori di legge, trova imputazione e capienza sul cap. 57 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;

Ritenuto necessario procedere all'assunzione dell'impegno contabile;

Considerato che occorre procedere in merito;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.lgs n. 78/2010 la

compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

Accertata ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Visto il Testo Unico degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Tutto quanto sopra esposto,

DETERMINA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- *di affidare all'avv. Giovanni Costa, del foro di Messina, l'incarico di proporre atto di appello davanti alla Corte di Appello di Roma, competente per materia, avverso la Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato Usi Civici della Calabria – Catanzaro, nel giudizio vertente tra Comune di Borgia e Comune di Squillace;*
- *di stabilire, in relazione a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/00, che il fine da perseguire è l'acquisizione del servizio legale, l'oggetto del contratto è costituito dalla prestazione resa dal professionista e la forma del contratto è quella della scrittura privata e che le clausole essenziali sono evincibili dall'allegato schema di convenzione regolante disciplinante il rapporto contrattuale tra stazione appaltante e professionista;*
- *di stabilire che il compenso professionale inerente l'incarico medesimo è fissato nell'importo di €. 6.500,00, comprensivo degli accessori di legge;*
- *di impegnare la somma di euro 6.500,00, comprensiva degli accessori di legge, con imputazione sul cap. 57 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023;*
- *di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento;*
- *di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;*
- *trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;*
- *di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per*

- quindici giorni consecutivi;
- di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.e.i;

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

f.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore

F.to dott. Pasquale Muccari

E' copia conforme all'originale
SQUILLACE , lì 29.09.2023

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Giuseppina Ferrucci

